

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO: 25/06/2025

CAUTELAR EM PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO

SEÇÃO MUNICIPAL

(M-001)

Processo: TC-007025.989.25-2.

Representante: Fênix Facilities Serviços Terceirizados LTDA.

Representada: Prefeitura Municipal de Cubatão.

Responsável: César da Silva Nascimento – Prefeito.

Assunto: Representação com pedido de medida cautelar em face do Pregão Eletrônico nº 90011/2025, promovido pela Prefeitura Municipal de Cubatão, objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza de prédio, mobiliário e equipamentos escolares, e demais serviços, visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, com disponibilização de mão-de-obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Valor Estimado: Não divulgado.

Procuradora de Contas: Renata Constante Cestari.

Advogados: Rogério Molina de Oliveira (OAB/SP 156.107); Gilberto do Nascimento e Silva (OAB/SP 341.673).

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTOS DE
CONTRATAÇÃO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO.
SUBJETIVIDADES NA DEFINIÇÃO DO OBJETO.
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. IDADE DA FROTA.
PROCEDÊNCIA PARCIAL.

MÉRITO

1. RELATÓRIO

1.1. Trata-se de representação de **FÊNIX FACILITIES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA**, com pedido de medida cautelar em face do Pregão Eletrônico nº 90011/2025, promovido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO**, objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza de prédio, mobiliário e equipamentos escolares, e demais serviços, visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, com disponibilização de mão-de-obra, saneantes domissanitários, materiais e

equipamentos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A Representante, em linhas gerais, critica os seguintes aspectos do edital:

- a)** A exigência de Auxiliares de Manutenção guarda incompatibilidade com o objeto licitado, não havendo adequadas previsões inerentes ao exercício da função, regras claras quanto à aquisição de materiais e insumos de reposição, ferramentas, e demais informações indispensáveis, além de caracterizado desvio de função, diante da atribuição de serviços de jardineiros e hidrojatistas, estranhos ao cargo questionado;
- b)** Desvio de função nas atribuições ao cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, a exemplo do fechamento das unidades escolares em períodos noturnos, atuação em diferentes unidades e acompanhamento de alunos em atividades externas ao Município;
- c)** Adoção de Convenção Coletiva Trabalho com valores dos pisos salariais desatualizados;
- d)** Exigências injustificadas e restritivas para os veículos que deverão ser disponibilizados pela contratada;
- e)** Ausência de fixação de parcelas de relevância nos requisitos de qualificação técnica.

1.3. Nestes termos, requereu a suspensão liminar do procedimento licitatório e, ao final, o acolhimento de suas impugnações com a determinação de retificação do instrumento convocatório.

1.4. O presente expediente foi distribuído à minha relatoria por conexão da matéria com a tratada no TC-023307.989.24-4, cujo julgamento em Sessão Plenária de 05/02/2025 resultou na determinação de anulação do edital.

1.5. Novamente foi deferida a medida liminar de suspensão do certame e determinado o processamento da matéria como cautelar em procedimentos de contratação, fixando-se o prazo de 10 (dez) dias à **PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO**, para apresentação de cópia integral do edital e justificativas, para o exame previsto no artigo 171, §1º, da Lei nº 14.133/21, sendo a medida posteriormente referendada pelo E. Tribunal Pleno.

1.6. A Representada apresentou justificativas nos autos (evento 47).

1.7. O **Departamento de Instrução Processual Especializada – DIPE** e o **Ministério Público de Contas**, concluíram pela **procedência parcial** da representação (eventos 55 e 59).

É o relatório.

TRIBUNAL PLENO
TC-007025.989.25-2

SESSÃO: 25/06/2025

CAUTELAR EM PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO

SEÇÃO MUNICIPAL

2. VOTO

2.1. Representação de **FÊNIX FACILITIES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA**, com pedido de medida cautelar em face do Pregão Eletrônico nº 90011/2025, promovido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO**, contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza de prédio, mobiliário e equipamentos escolares, e demais serviços, visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, com disponibilização de mão-de-obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

2.2. As análises do instrumento convocatório pelos órgãos técnicos especializados deste E. Tribunal e Ministério Público de Contas apontam a necessidade profundo aprimoramento do edital.

2.3. Na linha defendida pela Diretora do DIPE, o escopo do objeto e as atribuições de funções previstas no edital transcendem os serviços licitados de limpeza e manutenção, avançando para características de cargos como o de monitor de aluno e de segurança patrimonial.

Há, ainda, viés de subordinação direta e pessoalidade, caracterizados, em síntese, pela gestão direta dos horários, convocação unilateral e o controle minucioso das horas extras pela Administração, transparecendo, na verdade, intenção de contratação locação de mão de obra, ao invés de um serviço mensurável de limpeza.

Nesse aspecto, caso a Prefeitura de Cubatão prossiga com a contratação em questão, deverá promover ampla reformulação do instrumento convocatório, priorizando modelo de contratação por resultado, em que o valor é pago pelo serviço executado, a exemplo da mensuração pela área, além de definir objetivamente os serviços e atribuições inerentes à execução do objeto, a fim de afastar o risco de incorrer em terceirização ilícita de mão de obra.

2.4. Em consequência desse cenário, verificamos a procedência da queixa sobre a deficiência do edital quanto às especificação das atividades, materiais e equipamentos que serão de competência e/ou utilizados pelos Auxiliares de Manutenção.

Como sintetizou o Ministério Público de Contas, em diversas passagens o instrumento convocatório utiliza a *“expressão genérica ‘demais serviços’, exigindo-se do auxiliar de manutenção a ‘realização de pequenos reparos, como troca de sifão, torneiras, lâmpadas, etc.’, de modo que o objeto licitado ultrapassaria, a meu ver, a mera rotina de limpeza, higienização, organização e arrumação dos prédios, móveis e equipamentos, para abarcar também serviços hidráulicos, elétricos e de reparos em geral, atividades que, salvo melhor juízo, demandam adequada e específica descrição no texto convocatório (com a indicação precisa de quais reparos serão exigidos, dos quantitativos, dos insumos demandados para sua consecução, da periodicidade, etc.), tarefa não providenciada pela municipalidade”*.

Especificamente em relação aos serviços de jardinagem e hidrojatistas, não prospera a alegação da Representante de desvio de função do cargo de Auxiliar de Manutenção, pois não há previsão de atividades típicas de jardinagem, como poda, capinagem ou paisagismo, tampouco exigência de que o profissional em questão faça uso de equipamentos de alta pressão (hidrojato).

2.5. Em circunstâncias similares, procedem os questionamentos relacionados a desvios de função nas atribuições do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, a exemplo do fechamento das unidades escolares em períodos noturnos, atuação em diferentes unidades e acompanhamento de alunos em atividades externas ao Município.

2.6. Outro aspecto que demanda aprimoramento é a aferição da capacidade técnica, pois apesar da pertinência do percentual exigido (50%), a prova está atrelando à comprovação de número de trabalhadores, sendo o mais coerente com o tipo de objeto licitado, a exigência de prova relacionada ao produto do serviço, a exemplo de área limpa em m² (metros quadrados), quantidade de pátios varridos e outros indicativos da espécie.

2.7. Confirmada, também, a pertinência da crítica sobre adoção de Convenção Coletiva Trabalho com valores dos pisos salariais desatualizados, devendo a Administração, por ocasião da revisão e relançamento da edital, promover a devida correção.

2.8. Com relação aos veículos, não há justificativas para manutenção da exigência de idade máxima da frota, devendo a Prefeitura se assegurar com exigências focadas na aferição do bom estado de funcionamento dos veículos, e garantida de desempenho das funções logísticas de forma segura e eficiente.

2.9. Em arremate, destaco, as seguintes recomendações da área técnica para o aprimoramento de aspectos do edital: **a)** Reavaliar a pertinência do critério de medição adotado (“funcionário/serviço”), vez que em dissonância com o ordinariamente adotado em serviços de limpeza (valor/metro quadrado/mês); **b)** Ponderar sobre a exigência de veículos para supervisores/coordenadores, avaliando a real necessidade e a compatibilidade com as demais cláusulas que preveem o vale-transporte e a responsabilidade

geral da Contratada pelo transporte de seus funcionários, especialmente em remanejamentos”; e, **c)** Excluir a menção à marca “Fiat” das especificações dos veículos utilitários, pois em dissonância ao artigo 41, da Lei nº 14.133/21.

2.10. Ante o exposto, acompanhado do Departamento de Instrução Processual Especializada – DIPE e do Ministério Público de Contas, **VOTO** pela **PROCEDÊNCIA PARCIAL** da representação e, com fundamento no §3º do artigo 171 da Lei Federal nº 14.133/21, determino à **PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO** que, caso prossiga com o certame, retifique o edital, de forma a: **a)** Eliminar subjetividades na definição do objeto e nas atribuições das funções previstas; **b)** Definir objetivamente as especificações das atividades, materiais e equipamentos que serão de competência e/ou utilizados pelos Auxiliares de Manutenção; **c)** Rever nos termos do voto as atividades em desvio de função para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais; **d)** Ajustar os requisitos de qualificação técnica ao tipo de objeto licitado; **e)** Utilizar Convenção Coletiva Trabalho com valores dos pisos salariais atualizados; **f)** Excluir a exigência de idade máxima da frota.

A reformulação do edital é, portanto, medida que se impõe, em consonância com todos os aspectos desenvolvidos no corpo do voto ora proferido, com a consequente publicação do novo texto do ato convocatório e reabertura do prazo legal para oferecimento das propostas.

Por fim, arquivem-se os procedimentos eletrônicos, após o trânsito em julgado da decisão.

Dimas Ramalho
Conselheiro